

Preface

© 版权所有，不可随意转载

本次整理综合韩旭和沈宏斌老师的期末重点强调内容，结合书本内容而得。

重要交集部分（必考）会用该颜色标出。考试考法会用该颜色标出。批注解释会用该颜色标出。

注意：特别标注出的“（背）”或者加粗为老师强调背诵内容，可能为期末必考内容。（加粗的概念一定要背）

题型

选择

辨析

案例 (28)

上述回答踩点即可

论述 (2题 共18)

★ 注意：辨析案例和论述重要的是踩点，不是长篇。

第一章 法律的概念

1. 法的概念

法律是以国家意志形式表现出来的，由国家制定、认可并以强制力保障实施的，旨在调整 and 平衡普遍利益与特殊利益、多元利益主体之间的行为规范的总和。

2. 中国古代对于法律的称谓

古汉语中，法律最早的词汇表现形式是“**灋**”

夏商周时期，国家制定的具体规范制度往往被称为“**刑**”；

春秋战国时期，李悝在统合各国刑典基础上撰写《法经》，从而改“刑”为“**法**”；

秦国在商鞅时期改“法”为“**律**”；

此后，中国历朝历代一般都将国家制定的法典制定为“律” 秦朝《秦律》、汉朝《九章律》、唐朝《唐律疏议》、明朝《大明律》、清朝《大清律》

除此之外，还有“令”、“科”、“比”、“格”、“式”等对不同类型的法律的称呼

★ 注意：在中国古代，“刑”、“法”、“律”是具体法律的称呼，但它们又可以统称为“法”，因此在汉语中一直有“**王法**”之说。

★ 注意：“刑”、“法”、“律”在中国古代的使用并非按照时间截然分开

ex1: 秦汉以后尽管在“法”之外流行“律”字，但也有北宋的《宋刑统》

3. 中国古代法制“灋”解释的意思 (以及中国古代法共同的特点) 【必考】

- ① 惩罚和威慑：不论在哪个法律领域，古代法律都主要使用刑罚作为法律责任的承担方式，都是惩罚性的，所以中国古代法律都是“刑法”。
- ② 公平的含义：从汉语中“法”字的古体“灋”来看，“灋”旁表明“灋”有“平之如水”的公平之意，在词汇表现形式上体现了“公平正义”的含义。
- ③ 无权利内容：中国古代法大多都规定者惩罚性的法律责任承担方式，并没有规定权利内容。

4. 关于法律本质的不同学说 (了解)

(1) 自然法学的法本质观

约束人们行为的法律包括两种，一种是实在法，也就是我们熟知的国家制定的法律；另一种是自然法，是一种在地位上高于实在法的法律。

→自然法的具体含义：

①**古希腊时期的“自然理性”**：将对法律的认识纳入其对于世界的解释框架之中，根据世界的本质解释法律的本质，认为法律是“万事万物的普遍法则”②**中世纪时期“神的理性”**：中世纪神学家将宗教信仰与古希腊古典哲学结合，认为自然法是“上帝的意志”③**启蒙时期的“人的理性”**：以对人性的预设出发点，进而认为人的基本权利是自然法理论的逻辑起点和目的指向，因此侵犯人的基本权利的法将会丧失实际上的约束力。

→“自然法高于实在法”的含义：

将道德的要求也视为法律，指国家所制定的法律应符合人们的普遍到的观念。主要强调法律最重要的属性是正当性，如不能与自然法保持一致，实在法将会丧失法律的性质和效力，人们也就不应该再承担遵守实在法的义务。

(2) 分析实证主义法学的法律本质观

认为“法律就是法律”，并没有什么外于法律的更高标准（理性、神意、事物本质等等）可以决定实在法效力，强调实在法的自足性。

(3) 社会学法学的法律本质观

法律应被作为一种社会现象来看待，一切实际上被人们遵守的规则都是法律，能被称为“法律”的东西是实际上约束人们行为的东西，不是“书本中的法律”，是“行动中的法律”。

→“行动中的法律”：

①社会生活中的各种规则，即在现实生活中一切起着法律的作用，执行着法律的功能的“活法”。**公司章程、风俗习惯、乡规民约、交往礼仪等**②现实中的各种法律行为和法律活动，区别于国家颁布的法律规则（即“书本中的法”）。**市场上的交易行为、订立遗嘱、登机安检、诉讼过程等**

5. 法律的本质属性

(1) **摒弃“工具主义”法律观**：不可僵化地理解法律为单纯的阶级统治工具和对敌斗争工具

(2) **多元利益和权利的平衡器【必考·注意观点】**：法律的主要目标是普遍利益与特殊利益、公共利益与私人利益的协调器，是多元利益、多元权利之间复杂博弈的平衡器。

「（注意其中观点）人类历史发展表明，只要有私有制和非自愿的社会分工存在，国家和社会的二元分离就不可避免。特别是近现代以来，市民社会与国家在并列中获得了充分发展，它们所展现的个性生活和类生活形成了基本的社会生活结构，因而法律调整普遍利益和特殊利益的属性和任务日益明显，作用日益重要。在我国，随着市场经济的迅猛发展和民主化进程的加速，出现了重大的社会分化和社会分层，私人利益增长迅速并与公共利益并立发展，个人和群体的不同权利获得了释放、确认和保障，个性化、多元化、世俗化、自主化成为主导趋势，平等、自由、权利、契约精神成为社会经济生活的通则，民主、法治、人权、宪权成为国家生活的航标。于是，在剥削阶级作为一个阶级已经不复存在因而阶级对立消失、齐心协力推进现代化建设、打造共建共治共享社会治理格局的新时期，法律的主要目标就不再是“政治优位”

的“阶级统治工具”，而是普遍利益与特殊利益、公共利益与私人利益的协调器，是多元利益、多元权利之间复杂博弈的平衡器。」

(3) 法律具有多维功能：①多元权利的确认与维护功能②利益冲突的平衡与协调功能③自由理性秩序的推进与维护功能④制度运行机制的回应功能

6. 法律的特征/特性 【必考】

国家意志性、行为规范性、国家强制性、普遍适用性

【论述】阶级性和国家意志的关系

法律是以国家意志形式表现出来的，由国家制定、认可并以强制力保障实施的，可以调整 and 平衡普遍利益与特殊利益、多元利益主体之间的行为规范，并不只是维护统治阶级的利益（阶级性），还可以促进社会多方面发展。

第二章 法律的要素★★★

1. 法律的要素是什么，包含哪些部分（背背背）【必考】

(1) 法律概念：法律概念是法律要素中最基本的细胞，它是对具有法律意义的社会事实或社会现象的概括性表达，对于确定法律规则或者法律规范的意义边界具有极其重要的意义。

(2) 法律规则：作为构成法律的主要元素，是指在具体条件下为法律主体设定具体权利义务的行为准则。

A. 逻辑结构：适用条件+行为模式（可为、勿为、应为）+法律后果

→适用条件：确定某一法律规则之行为及其法律后果的前设性条件。一般主要是在主体、时间、空间、情节（最复杂，构成适法条件的情节：确认性情节+排除性情节）方面设立规则适用范围。

→行为模式：可为（可以做的行为）、勿为（禁止做的行为）、应为（应当做的行为）

→法律后果：①对违反义务性规定的行为提供一种否定性法律后果②对授权性行为提供一种肯定性法律后果

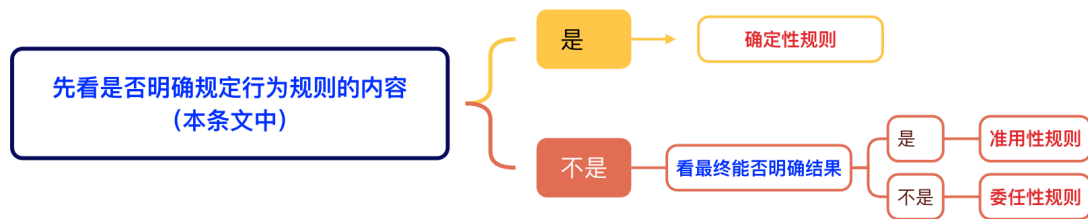
B. 法律规则的种类（理解适用）

(a) 授权性规则和义务性规则：规则给行为人授予权利还是创设义务

(b) 强行性规则和任意性规则：规则设定权利义务的刚性程度不同——绝对的法定性，不允许个人随意改变 & 所规定的权利义务可以因行为人的个人意志予以改变

(c) 确定性规则、委任性规则和准用性规则：①确定性规则：本身明确提供了全部规则要素的表达，无须再援引其他规则来确定本规则内容的法律规则②委任性规则：没有明确行为规则的内容，而是授权某一主体进一步提供规则内容《电子签名法》35·国务院或者国务院规定的部门可以依据本法制定政务活动和其他社会活动中使用电子签名、数据电文的具体办法③准用性规则：没有明确规定行为规则的

内容，凡事明确指出可以援引其他规则来使本规则的内容得以确定“依照本法第xx条规定定罪处罚”



C. 规则的冲突适用（理解适用）【必考】

(a) 差序规则：宪法至上；上位法优先下位法（立法机关司法审查权审查）；同位阶的法律具有同等地位

(b) 特别法优先于一般法（同一位阶）

(c) 新法优于旧法

(d) 国际法优先原则

(3) 法律原则：是对法律之目的、精神、价值等所作的纲领性规定，是指导具体法律规则的规范原理和价值准则。

A. 法律规则的分类（理解适用）

(a) 基本原则和具体原则：原则在法律中适用领域大小以及对于法律适用之普遍性意义的不同 法律面前人人平等 & 罪刑法定

(b) 公理性原则和政策性原则：反映社会关系本质属性的法律原理 罪刑法定、无罪推定 & 反映特定时空、特定国家的社会关系和利益诉求的原则 计划生育

(c) 实体性原则和程序性原则：直接涉及法律实体性问题的原则 & 主要涉及法律程序性问题的原则

B. 法律原则适用原理（背）

(a) 顺位限制原理：穷尽法律规则，方可援引法律原则

(b) 目的限制原理：非个案正义，不得抛弃法律规则

(c) 优势理由原理：面对不同法律原则的冲突，当择优而取

C. 法律原则的作用（背）

(a) 对法律变革的作用：为了更好兑现历史变革中新生力量的利益诉求，新的法律精神便开始出现，逐渐取代老的法律精神，自此诞生了适应新社会的法律原则。代表新生社会力量的法律原则，一方面不断在摧毁旧的法制，另一方面又在不断地塑造着新的法制。

(b) 对法律适用的作用：主要体现为弥补法律漏洞、指导法律解释和法律推理、限定自由裁量的合理范围等几个方面

第三章 法律的渊源、体系和效力

1. 法律渊源的概念

我国法学中，法律渊源通常是指法律的形式渊源，是指法定的国家机关制定或者认可的、具有不同法律效力或者法律地位的法律的不同表现形式。

2. 【区别】正式渊源 & 非正式渊源 【必考】

正式渊源是指体现为权威性法律文件明确文本的渊源；非正式渊源是指具有法律意义的资料 and 值得参考的材料，他们没有在权威性法律文件之中得到阐述或者体现。二者具体区别在：

(1) 前者依法定程序制定或者认可，以明文方式记载于权威性法律文件之中，以明确文本的形式表现出来；后者则不然

(2) 前者具有法律约束力，法院在审判案件时在其可适用的案件中当予以适用，作为裁判依据；后者没有法律约束力，只在特定场合可以被当做裁判依据

3. 判例法和制定法国家法律渊源的不同 (4x3)

(1) 判例法：根据普通法的遵循先例原则，最高法院或者上级法院在某一案件中所作的判决的判决理由对下级法院或本级法院以后在相似案件中的裁判具有约束力，即先例中的判决理由可以成为裁判相似案件的法律依据。

→判例：最高法院或者上级法院在某一案件中所作的判决的判决理由作为先例对下级法院或本级法院以后的相似案件具有约束力（先例中的判决理由）

(2) 制定法：指由国家立法机关或经立法机关授权的国家机关根据立法程序制定，并以条文或者法律文件方式表现的规范性法律文件。

【区别】判例法与成文法（制定法）的区别

判例法可以满足“相同案件相同处理，不同案件不同对待”这一正义原则的要求。判例法是法院司法审判活动的结果，所以它又被称为“法官创造的法”

4. 当代中国的制定法渊源——宪法 【必考·重点】 【(可能) 选择】

(1) 历程：四部宪法、（现行宪法有）五个修正案

(2) 主体：全国人大有权修改宪法，监督宪法的实施；全国人大常委会解释宪法，监督宪法的实施

(3) 流程：宪法修正案须由全国人大全体代表总数2/3以上的多数才能通过

5. 法律的分类——成文法与不成文法 【必考】

(1) 成文法：具有法律创制权的国家机构创制的，以规范化的成文形式出现的规范性法律文件。可以表现为法典，也可以表现为单行法规文件

(2) 不成文法：国家机关认可的，不具有文字形式或虽有文字形式但却不具有规范化成文形式的法。包括习惯法、判例法等（★注意：判例法规则表现于法院判例的判决理由之中，不具有规范化的成文形式）

6. 法律的分类——公法与私法 【必考·重点】 【(可能) 论述】

- (1) 前提：公私法的划分只适用于民法法系国家
- (2) 内容：公法包括宪法、行政法、刑法和诉讼法；私法包括民法和商法
- (3) 划分标准：①公法法律关系至少有一方参与人是国家或者其他公权力机构；私法法律关系中双方主体都是私人 ②公法关系是服从关系；私法关系主体双方地位平等 ③公法属于强行法，当事人不能任意改变权利义务；私法是任意法，当事人可以通过协商确定和变更彼此的权利和义务 ④公法事关公共利益；私法是为了实现私人利益

7. 法律体系的概念 【必考】

将一个国家在一定时期内的全部现行法律规范，按照一定的标准和原则划分为各个法律部门而形成的内在一致的统一体。

8. 【区别】法律体系 & 法系 【必考】 【(可能) 论述】

- (1) 两者的侧重不同：法律体系侧重于一国在某一时代有效的全部法律规范的内在和谐一致和体系性联系；法系是根据历史传统的联系和表现形式上的共同特征而对世界的各国法律体系进行的宏观分类，它侧重于世界各国法的比较。
- (2) 两者所包括的范围不同：法律体系仅包括一个国家在某一时代的有效的法律规范；法系不仅包括若干国家现行的法，而且还包括这些国家历史上的法，以便从中发现这些国家的法律发展过程、历史演变以及各国法律的相互影响。
- (3) 两者研究状态不同：法律体系是一种静态的研究，法系则偏重于各国法律横向与纵向的动态比较。

9. 法律部门的概念

对一国现行的法律规范按所调整的社会关系的不同以及与之相适应的调整方法的不同所作的分类。

10. 法律部门的划分标准 【必考】 【(可能) 论述】

以法律所调整的社会关系（即调整对象）为主、结合法律调整的方法来划分法律部门的标准：

- (1) 法律部门划分的基本标准是法律所调整的社会关系，即法律调整的对象
- (2) 法律调整的方法也是划分法律部门的重要考虑因素
- (3) 划分法律考虑的重要因素：注重保持各部门之间的平衡，对法律部门的划分要具有前瞻性、相对性

11. 法律效力的概念 【必考】

法律效力可分为规范性法律文件的效力和非规范性法律文件的效力。（前者是指法律的生效范围或适用范围，即法律对什么人、在什么地方和什么时间有约束力；后者是指判决书、裁决书、逮捕证、合同等的效力，这些文件在经过法定程序之后也具有法律约束力，任何人不得违反。）

12. 【区别】法律效力 & 法律实效 【必考】

- (1) 法律效力是法律的约束力和保护力，这种力量是法律固有的，通常不因出现违法行为而丧失；法律实效是指法律的功能和作用实现的程度和状态，属于事实范畴。

(2) 现行的法律是有效力的，但不一定都具有实效——总会有些违法犯罪行为能够逃脱法律的追究、制裁，一般地讲这不会影响到相关法律的效力。

(3) 【联系】法律效力与法律实效联系紧密：一个国家的法律体系或者某部法律有效力以它大体上有实效为条件（多数人在多数时间里遵守法律，违法行为在多数情况下会受到法律的追究和制裁；一个丧失实效的法律体系难以存在甚至会不存在，进而失去效力）

13. 法律的空间效力

(1) 域内效力：①全国范围 ②一定区域有效

(2) 域外效力

14. 法律的溯及力的概念

新生效的法律对既往发生的社会事件和主体行为是否适用，如果适用就有溯及力，如果不适用就没有溯及力。

15. 法律效力的冲突适用（规则的冲突适用）【必考】

(a) 差序规则：宪法至上；上位法优先下位法（立法机关司法审查权审查）；同位阶的法律具有同等地位

(b) 特别法优先于一般法（同一位阶）

(c) 新法优于旧法

(d) 国际法优先原则

第四章 法律关系

1. 法律关系的概念【必考】

法律关系是根据法律规则产生的以法律上的权利义务关系为内容的特殊的社会关系。

2. 法律关系的分类——第一性法律关系和第二性法律关系

按照法律关系中是否存在法律责任：

(1) 第一性法律关系（调整性法律关系）：因法律关系主体的合法行为而形成的法律关系，是法律实现的正常表现形式——权利主体没有滥用权力，义务主体没有拒绝履行义务，各方行为都是合法的没有违法。

(2) 第二性法律关系（保护性法律关系）：因法律主体的不合法行为而形成的法律关系，是法律实现的非正常形式——对于第一性法律关系遭到的干扰、破坏、法律所设定的权利义务无法实现的纠正、补救和保护，即追究相关主体法律责任，使其受到法律制裁，以恢复第一性法律关系。

3. 法律关系的构成要素【必考】

法律关系主体、法律关系客体、法律关系内容（权利义务）

4. 法律关系主体

①自然人 ②法人 ③国家

(1) 法律性：法律调整的是人的行为，包括自然人和拟制的人。

(2) 社会性：法律规则确定的法律关系主体的性质和范围是由一定社会物质生活条件和经济结果所决定的

5. 法律关系客体对象 【必考】 【注意有限制成为的客体】

(1) 物

★ 没有被人类认识、控制的不能成为法律意义上的“物” 地球赤道上空约xx公里的地球同步轨道

(2) 人身利益：人格利益+身份利益

★ 以身体、人格作为法律关系客体的范围，法律上有严格限制：权利人对人身权客体行使权利必须依法进行，不得滥用——禁止将人的（整个）身体作为交易的对象或者自贱身体、人格 买卖人口、买卖婚姻、卖淫、自残行为等

★ 整体的人不能被作为法律关系客体中的“物”，但人体的部分是可以被作为“物”的。当人的具体器官等从身体中分离出去，成为与身体相分离的外部之物时，在某种条件下也可被视为法律上之“物” 人的头发、血液、骨髓、精子和其他器官

(3) 精神产品

★ 智力产品作为客体，其权利的保护往往具有时效性和地域性

(a) 时效性：国家对于精神产品的保护有期限

商标专用权的保护必须是在其注册商标的有效期内

(b) 地域性：一国法律所确认和保护的精神产品并不当然地在他国取得效力，而是必须通过权利人另行申请确认或通过国与国之间的相关条约予以确认

外国公司的商标必须在我国申请注册并经核准方能获得我国法律的保护

★ 信息作为一个有意义的资源和利益载体，掌握信息的人往往在收集、整理的过程中付出了智力劳动，因而也应作为一种客体，其持有人的权利也应受到法律保护

(4) 行为结果

6. 权利义务概念以及关系 (全背) 【(可能) 论述】

(1) 权利：法律权利是指规定或隐含在法律规则中、实现于法律关系中的主体以相对自由的作为或不作为的方式获得利益的一种手段。

(2) 义务：法律义务是指设定或隐含在法律规则中、实现于法律关系中的主体以相对抑制的作为或不作为的方式保障权利主体获得利益的一种约束手段。

(3) 【关系】权利义务之间的关系

① 权利和义务在结构上对立统一

② 权利和义务在总量上守恒

③ 权利和义务在功能上互补

④ 权利和义务在价值上一致

7. 法律事实的概念 【必考】

法律事实是指法律规则所规定的，能够引起法律关系产生、变更和消灭的现象或客观状况。其概念分为法律事件和法律行为。

8. 【区别】法律事件 & 法律行为 【必考】

法律事件是指与法律关系主体的意志无关的客观现象，是不以法律关系主体的意志为转移的能够引起法律关系产生、变更或者消灭的法律事实；法律行为是指法律关系主体的某种实际行为，是能够引起法律关系产生、变更和消灭的法律事实，即受到法律关系主体的意志影响。

9. 法律行为的性质分类

(1) 合法行为和违法行为 【必考】

合法行为：行为人实施的具有一定的法律意义、与法律规范要求相符合的行为。依法纳税、依法服兵役

违法行为：行为人实施的违反法律规范的内容要求，应受处罚的行为。不履行抚养、赡养义务

(2) 公法行为和私法行为

(3) 抽象行为与具体行为

抽象行为：针对未来不特定对象、具有普遍法律效力的行为 立法行为、抽象行政法律行为

具体行为：针对特定对象、就特定的具体事项而作出的，仅有一次性法律效力的行为 司法判决行为、发放离婚证或结婚证的行为

第六章 法律责任

1. 法律责任概念 【必考】

法律责任主要是指法律以强制施加不利后果为手段，对违反法定或约定义务的一定主体的否定性评价。

2. 法律责任的特征

(1) 责任确定的法定性：法律责任的性质、范围、大小、期限都由法律明确规定

(2) 责任追究的专门性：法律责任的认定和追究，通常必须由专门的国家机关依法进行

(3) 责任后果的不利性：法律责任会带来负担，即对责任主体实施加某种不利后果

(4) 责任承担的强制性：法律责任的承担以国家强制力为后盾

3. 法律责任的要件（注意什么要件是必须，什么是不必须的） 【要件必考】

(1) 责任主体：包括自然人、法人和其他组织；必须拥有责任能力

★ 责任主体可能不是行为人 许多国家法律规定，未成年人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任

(2) 违法行为或违约行为

(3) 损害结果：包括丧失既得利益，也包括丧失预期利益

★ 损害结果必须具有确定性，必须是已经造成的实际存在的事实结果，不能是推测的、虚构的、臆想的或尚未发生的损害

(4) 因果关系

(5) 主观过错：包括故意和过失

★ 过错的存在不是必须的 刑事责任领域，原则上没有故意或者过失就不成立犯罪；while 民事责任领域，存在不考虑过错的无过错责任和公平责任

4. 免责的概念

责任主体应当承担法律责任，但是由于出现法律规定的条件或法律允许的条件而被全部或部分免除法律责任。

5. 【区别】无责 & 免责 概念区分 【必考】 【(可能) 论述】

(1) 无责：法律责任不成立，不构成法律责任

(2) 免责：负有法律责任，但责任主体可以不承担全部或部分责任，法律对行为依然采取否定态度

5. 免责的类型

(1) 法定免责

① 自首、立功免责

② 人道主义免责：当责任主体没有能力承担其应当承担的全部责任；不使责任主体及其家庭因赔偿损失而无家可归或无法维持生计

③ 赦免免责：

大赦：罪和刑同时被免除；同一时期所有

特赦：只免除刑罚执行，不免除有罪宣告；特定犯罪人

④ 死亡免责

⑤ 时效免责

⑥ 不诉免责

(2) 协议免责：主要民事领域，受害人和责任主体在法律允许的范围内，通过协商的方式减轻或者免除后者本应承担的法律责任

6. 刑事制裁中的罚金 【必考】

罚金属于刑罚中的附加刑，属于刑事制裁方式。

第八章 法律的继承和移植

(shb: 看一看)

第十三章 法律的作用

1. 法律作用客观两层次 【必背】

- (1) 规范作用：法律作为调整人的行为的规范，对人的行为所产生的影响
- (2) 社会作用：法律作为社会关系的“调整器”，对社会关系所产生的影响

2. 法律规范作用——指引作用 【必考】

法律在其对人们的行为进行指引、预测、评价、保护和强制的过程中，直接或间接地影响着人们的思想，并进而影响到人们未来的行为选择。法律作为国家创制的行为规则，是国家所认可的价值观念的载体。因此，法律调整人的行为的过程，就是法律价值观作用于人的思想的过程。在此过程中，人们了解到法律的内容，同时也会体会到其中所包含的价值取向。这样，人们自身的价值观念自然会受到潜移默化的影响，而这无疑又会进一步影响到人们未来的行为选择。

法律的实施不仅对人们的行为造成非常现实的影响，而且也会影响人们的思维方式和习惯，法律的实施包括两种形式：一是法律的遵守，即人们自觉按照法律的规定办事；二是法律的适用，即有关国家机关运用法律管理社会或处理案件。在法律的遵守中，不仅行为人本人的守法观念会得到加强，而且，其守法行为也会对其他产生示范作用。同样，在法律的适用中，不仅行为人本人的思想受到洗刷，其他人也会从中吸取教训。可见，在法律的实施过程中，法律总是作为一种精神力量对人们的思想和以后的行为发挥着巨大影响力。

3. 法律的规范作用各种作用的概念

- (1) 评价作用：评价合法性（合法、违法、中性）
- (2) 指引作用：（见上）
- (3) 预测作用：根据法律的规定可以预先推测出，在特定情况下别人将会如何行为以及自己如何应对
- (4) 强制作用：法律对违法行为的惩罚

4. 法律的局限性

「本身+方法论 均有局限」

(1) 法律本身的局限性

- ① 法律只能涉及人的外部行为，而不应涉及人的思想
- ② 法律只能调整人的行为，而非全部行为

③ 法律有固有的不周延性，不可能对人们千差万别的行为作出详尽的规定——一方面由立法者认识能力和立法水平相对有限，一方面由立法技术固有的缺陷造成

④ 法律不可能平等地保护每一种利益——一切立法活动都是对发生冲突的不同利益进行权衡以决定何者应该优先受到保护，其他的利益则只能被舍弃

(2) 法律方法论的局限性

法律追求形式合理性，有可能因此而牺牲一定的实质合理性。法律的总要特征之一在于其形式化、程序化，而且越是现代的、发达的法律制度，往往更重视这种形式正义，因此它并不总是能够实现实质正义。

第十四章 法律价值

1. 法律价值的概念

法律价值的概念被概括成三种含义：（1）指的是法律促进哪些价值（实际上是法律的本质与目的的问题）（2）指法律本身有哪些价值（实际上指法律不仅是实现一定目的的手段，同时它本身也有特定的价值）（3）在不同类价值之间或同类价值之间发生矛盾时，法律根据什么标准来对它们进行评价

第十五章 法律创制

1. 立法过程【必考·流程】

【立法准备阶段】提出法案前进行的立法活动

【正式立法阶段】从法案提出到法的公布

(1) 提出法律案

(2) 审议法律案阶段：由有权机关对法律案行使审议权，决定事都将其列入议事日程、是否修改以及对其进行专门的修改活动

(3) 表决法律案：即有权机关和人员对法律案表示最终的、具有决定意见的态度，也就是表示赞同或者不赞同，表决的结果直接关系到法律案能否成为法这样核心关键的问题

(4) 公布法律：（法案到法的最后一道程序）由有权机关或人员，在特定的时间内，采用特定的方式将法公之于众

《宪法》第80条 国家主席根据全国人大的决定全国人大常委会的决定公布法律。

【立法完善】

对于立法技术提出较高要求

主要工作包括：立法解释、法律修改、法律废止、法律清理、法律汇编和法律编纂等

2. 立法内容（什么不是立法）

我国现行立法包括国家立法以及产生的规范性文件、民族自治地方立法以及产生的自治法规、经济特区和特别行政区立法及产生的规范性文件

★ 法律解释不属于立法

第十六章 法律实施

1. 司法的特征

中立性、被动性、专属性、程序性、终局性